

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
DIRECCION SECCIONAL DE FISCALIAS DE CUCUTA
INDAGACION No. 2026-00087

HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES

El dia 12 de marzo de 2026, siendo aproximadamente las 23:00 horas, en el bar "El Oasis" ubicado en l

Segun la denuncia presentada, la victima conocio a una persona de sexo femenino conocida como alias "

La victima comenzo a sentirse mal, perdio la conciencia y fue despojada de sus pertenencias: un telef

Los retiros no autorizados de las cuentas bancarias de la victima ascendieron a \$8.500.000 COP, reali

La victima fue abandonada en la via publica del barrio La Libertad, siendo encontrada por un transeun

ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA

EM-001: Denuncia penal instaurada por la victima el 14 de marzo de 2026.

EM-002: Acta de inspeccion al lugar de los hechos (bar "El Oasis") realizada el 14 de marzo.

EM-003: Reporte de camaras de seguridad del establecimiento y de los cajeros automaticos.

EM-004: Extractos bancarios que demuestran los retiros no autorizados por \$8.500.000.

EM-005: Historia clinica de la victima del Hospital Universitario Erasmo Meoz, que reporta intoxicaci

EM-006: Entrevista forense realizada a la victima el 15 de marzo de 2026.

EM-007: Resultados de analisis toxicológico que confirman presencia de benzodiazepinas en sangre.

EM-008: Testimonio del transeunte que encontro a la victima, quien afirma haber visto a una persona s

ACTUACIONES DE LA FISCALIA

La Fiscalia 15 Seccional de Cucuta abrio indagacion el 14 de marzo de 2026. Se ordenaron las siguientes

La fiscalia imputara cargos por los delitos de hurto calificado (Art. 239 y 240 delCodigo Penal) y s

NORMAS APLICABLES

Codigo Penal Colombiano (Ley 599 de 2000):

- Artículo 239: Hurto. El que se apodere de una cosa mueble ajena, con proposito de obtener provecho
- Artículo 240: Hurto calificado. La pena sera de prision de seis a catorce anos cuando se realice co
- Artículo 382: Suministro de sustancia nociva. El que suministre sustancia nociva para la salud sin
- Artículo 104: Homicidio agravado (por referencia en caso de muerte).
- Artículo 31: Concurso de conductas punibles.

Sentencia C-123 de 2020 de la Corte Constitucional sobre el derecho a la defensa tecnica.

Sentencia SP-456 de 2021 de la Corte Suprema de Justicia sobre cadena de custodia.

PRETENSIONES DE LA FISCALIA

PRETENSION PRINCIPAL: Solicitar ante el Juez de Control de Garantias la imposicion de medida de asegu

PRETENSION SUBSIDIARIA: En audiencia de juicio oral, solicitar sentencia condenatoria por los delitos